违反注意义务

英国侵权法学习指南 | 注意义务、合理谨慎与 breach

一、存在义务不等于违反义务

Duty of care（注意义务）是在相关情境下，对特定原告采取合理谨慎的法律义务。Breach of duty（违反注意义务）是未达到该义务要求的谨慎程度。证明存在注意义务，并不自动证明义务已被违反。

Claimant（原告）是提出民事请求的人；defendant（被告）是被请求承担责任的人。这里评价的是被告对原告的行为，而不是原告是否达到被告要求的标准。

二、negligence 的基本结构

Negligence 请求通常需要：
Duty：被告是否对这名原告负有相关注意义务？
Breach：被告是否未达到适用的注意标准？
Causation：该违反义务的行为是否在事实及法律上造成损害？
Actionable damage：原告是否遭受法律认可的损害，并符合义务保护范围与 remoteness（损害过远性）规则？

这一顺序是学习框架，不是算术公式。抗辩也可能影响结果。仅仅因为某种不谨慎行为可能造成事故，不能认定 negligence 侵权已经完整成立。

三、如何连接前面的主题

身体伤害、法律认可的精神疾病和金钱损失，会引出不同的保护范围问题。自身可诉人身伤害或受保护财产损害所产生的经济损失可能获赔，但仍须满足其他要件。普通 negligence 原则上限制 pure economic loss（纯粹经济损失）的赔偿，不过存在例外，例如某些基于对建议或服务承担责任而产生的义务。

> Duty 问：对这名原告是否存在法律义务？Breach 问：被告的行为是否足够谨慎？因果关系与损害问：该违反义务行为产生了什么法律上相关的后果？

转录纠正：相关损害由原告遭受，而不是“原告造成被告的损害”。纯粹经济损失并非一律不可赔。普通烦恼或不安不等于可诉的精神疾病。

应达到什么注意标准？

一、注意标准是什么？

Standard of care（注意标准）是法律要求被告达到的谨慎程度。通常将其行为与处于相同位置的合理人比较。这是客观评价：仅说“我自己觉得安全”，不能决定是否达到标准。

合理人是法律上的比较基准，不是绝对谨慎的完美人物，也不是现实行为的简单平均值。某种做法即使很普遍，仍可能不够谨慎。

二、是行为门槛，不是安全保证

行为低于适用标准，才构成 breach。被告不必超出合理谨慎的要求，但把标准称作“最低限度”不能理解为总是只需付出很少努力。严重危险可能要求相当充分的保护措施。

如果被告达到了适用标准，原告受伤本身不证明 negligence。合理谨慎不保证永远无人受伤。其他法律请求权可能有不同的构成要求。

三、要考虑具体情境

所需措施取决于可预见风险、可能后果的严重性及防护步骤的可行性。应依据事件发生前合理可获得的信息评价行为，不能把事后知识当作事前就已掌握的知识。儿童与专业服务适用的特殊规则须另行分析。

四、作为与不作为

Act（作为）是实施行为；omission（不作为）是没有采取行动。二者都可能违反已经存在的义务。但是，普通法原则上不要求每个人都保护陌生人免受伤害，法律认可的例外除外。不能因为干预本来有帮助，就自动假定义务存在。

> 分开回答：法律是否要求这名被告为这名原告采取行动？如果要求，被告是否做到了该义务合理要求的程度？

转录介绍一般标准，并非对所有人、所有场景规定完全相同的措施。下一步才是把适当的注意标准应用到具体事实。

实例与经典判例

一、虚构例子：差点出事故

司机经过人行横道时看手机。假设这低于合理谨慎标准，但无人被撞，也没有发生法律认可的损害。司机的行为可能违反对道路使用者的义务，但没有可诉损害，就没有完整的 negligence 损害赔偿请求。交通法规上的后果是另一个问题。

二、虚构例子：已合理谨慎仍有人受伤

司机认真观察路况、保持适当速度，并在行人突然进入车道时作出合理反应，但仍有人受伤。如果法院认定适用标准已被满足，伤害本身不能证明 breach。这是一个有条件的例子：不同证据可能改变法院的判断。

三、补充判例：Blyth v Birmingham Waterworks

在 Blyth v Birmingham Waterworks Co (1856) 11 Exch 781 中，异常严寒影响了供水装置，导致漏水并损坏原告住宅。装置本身状况良好，防护措施也符合根据经验合理预期的条件。

供水公司在 Court of Exchequer 胜诉。法院认为，没有充分证据证明公司未能防止这一异常事件构成 negligence。Alderson B 用合理人在相同情况下会做什么、会避免做什么来解释标准。

该案并不意味着一遇到冰冻天气供水公司就免责。关键在于是否针对应当预见的风险采取合理措施。新的知识、预警或设备缺陷，都可能改变分析结果。

> 比较：不谨慎但无损害 → 没有完整的 negligence 赔偿请求。损害但无 breach → 该 negligence 请求不能成立。Breach 造成可诉损害 → 还须检查其他要件。

两个驾驶情境均为虚构。Blyth 是补充教学判例，并非原转录讨论的案件。其历史事实不能直接作为当代供水设施的技术指南。

理解与自测

1. 证明 duty 就证明 breach 吗？
答案： 不是。Duty 确立法律义务；breach 还需证明被告行为低于适用的注意标准。

2. 判断 breach 时评价谁的行为？
答案： 评价被告对原告的行为。原告自己的行为可能涉及其他问题，例如 contributory negligence（共同过失 / 受害人过失）。

3. 合理谨慎保证绝对安全吗？
答案： 不保证。采取了所需谨慎，仍可能发生事故。受伤本身不是违反义务的证明。

4. 可以存在 breach，但没有完整的 negligence 请求吗？
答案： 可以。例如，不谨慎驾驶造成险情，却没有可诉损害。损害赔偿请求不能仅靠 breach 成立。

5. Blyth 中供水公司为什么胜诉？
答案： 证据不足以证明 negligence。对合理预期严寒采取的适当措施，不会因为异常事件出现而事后自动变得不合理。

6. 不作为能违反注意义务吗？
答案： 能，但被告必须负有采取该行动的相关义务。并不存在救助所有陌生人的一般义务；例外情况须具体分析。

7. 纯粹经济损失总不能获赔吗？
答案： 不是。普通 negligence 原则上限制赔偿，但法律认可的责任承担关系及其他法律途径可能适用。

> 答题顺序：确定原告与被告 → 确立相关 duty → 说明适用标准 → 对比实际行为 → 解释有无 breach → 检查因果关系、可诉损害及抗辩。

资料来源

根据所提供 Law Academy 转录整理，纠正当事人角色颠倒及过于绝对的损失表述。补充判决原文：Blyth v Birmingham Waterworks Co (1856) 11 Exch 781, 156 ER 1047; Tindall v Chief Constable of Thames Valley Police [2024] UKSC 33, paras 1 and 44-49. Blyth 说明合理谨慎；Tindall 支持对不作为义务的限定。虚构例子均已标明。